

מי שהוציא אוהו פרק רביעי עירובין

מ.מ.

עין משפט נר מצוה

בז א ב ג מ"י פ"ה מהל'
עירובין הלכה ז ח ט
טו טז ע"ה מ"י שפ"ה שפ"ה
ט:
בז ד מ"י ש"ס הלכה ז
טו טז ע"ה מ"י ש"ס
שפ"ה:
בז ה ו מ"י פ"ה מהל'
עירובין הלכה יח
סג ע"ה א טו טז ע"ה
פ"ה ש"ס שפ"ה:
בז ז ח מ"י ש"ס הלכה
טו טז ע"ה ש"ס ש"ס
שפ"ה ז:

רבינו חננאל

רבינו חננאל (תמשיך)
ב פס"ר דמי, דכונן זה
כופין על מירי סדום.
אמר שמואל המקדש על
אמר שמואל המקדש שלא
יתערב לו עם (אחרון)
[אחרים] כדי שלא יקח
פחות משלו אינו עירוב.
לפי שלא נקרא עירוב
אלא שמוערי. ר' חנינא
אמר עירוב עירוב אלא
שקרא מאנשי וורדיא.
פירוש אנשי וורדיא היו
ירושין בביקנות ובצרות
עין. אמר רב יהודי
אמר ר' שמואל החולק
עירוב בשני כלים אפילו
לביית הילול אין עירוב
עירוב. עד כאן [לא]
קאמי בית הילול דעירוב
עירוב אלא היכא דמליה
למנא ונאחזר אבל פלגיה
הוא (פלגי) מפילג אין
עירוב עירוב. ומי אמר
שמואל הכי שהחולק
לעירוב אינו עירוב, והא
אמר שמואל בית שמניחין
בין עירוב אין צריך
ליתן פת מנהל. מאי
טעמא לאו משום דאמרין
פת דמנא בסלא כמאן
דמנא בחרי עירוב דמי.
ושניין לד הכי קאמר
שמואל אין צריך להיות
לו פת בבית מאי טעמי
כלולה הא דירי, כלולה
[כל] הירושין קיבצם
אצלו בזה הבית, לפיכך
הוא אין צריך כלום.
אמר שמואל עירוב משום
קניין מקום. וא"ת (מה)
אמר [מפני מה] אין קניין
במעות לפי שאין מצויין
בערב שבת. ואקשינן אי
הכי אי עירב במעות
ליהוי עירוב, אלמא [נתן]
הנותן מעה לנחתום כדי
שיזכה בעירוב א' כו.
ורחין דילמא אחי למימר
מעה עיקר וימנין דליכא
מעה ולא מערב בפת.
רבה אמר עירוב משום
דירה. איכא ביניהו שנתן
פרוטא, לשמואל [הוא]
עירוב. דהא קניין איתיה
בפחות משוה פרוטה.
לרבה לא הוי עירוב.

א' לא וכו' וכו' משווי קמן דף
פ"ה ע"ה.

זו מביאה מתוך ביתה ואוכלת. לפ"ה דווקא נקט אצל אמנעית
בחילונות לא ולר"ת איכא למימר לרבותא נקט דכ"ש אמנעית
בחילונות דליכא למגור כולי האי ולפי' מהר"י נקט הא משום דמנא
פריך לרצון מאי שנא התם דפליגיתו וגוריתו והכא לא גוריתו מכדי
למה הדבר דומה כו'.

עירוב משום קנין. פירוש דבדאי
פת מניקין רשות להדדי
אע"ג דפירי לא עבדי חליפין מ"מ
קנו בתורת דמים וא"ת והתנן לקמן
בזהר (דף ע"ה). בעל הבית שהיה שותף
לשכניו לזה ציין ולזה ציין בשמן אין צריך
לערב ואמר בזהר (דף ע"ה): נמי ציני
חצורה שהיו מקונין וקדש עליהם
היום סומכין על הפת שעל שולחן
משום עירוב ולמ"ד משום דירה אמי
שפיר וי"ל דכיון שיש קירוב דעת
צינין עשאוה חכמים כאלו הקנו זה
לזה: **מפני שאינה מצויה**. ובשאר
דברים נמי אין מערצין עירובי
חצירות אלא צפת דשכים טפי וגבי
שיתוף הקילו שלא להצריך פת ושרי
בשאר דברים דשכימי קלמ אצל
צמעה ללא שכית כלל לא:
איכא ביניהו כלים ופחות משוה
פרוטא. דלמ"ד משום
קנין אין מערצין צפחות משוה
פרוטא אע"ג דליכא מוון צ' סעודות
וא"ת וכו' איכא שוה פרוטה להוי
עירוב אע"ג דליכא מוון צ' סעודות
דהא אפילו בכלי הוי עירוב למ"ד
משום קנין אס כן מה צריך צ' סעודות
וי"ל כשפרש ועושה דרך קנין לא
צעי חזי לאלילה וקונה אפילו בכלי
אצל צקתם כמו שרגילין לערב שאין
מפרשין ומתקדקין לעשות דרך קנין
צעי נמי שיהא צו חשיבות אונל:
וקטן

ואייתר אבל היכא דפלגיה מיפלג לא ותרתי למה לי צריכי דאי אשמעינן
התם משום דקפיד אבל הכא אימא לא ואי אשמעינן הכא משום דפלגיה
מיפלג אבל התם אימא לא צריכא אמר ליה ר' אבא לרב יהודה בבי מעצרתא
דבי רב זכאי מי אמר שמואל החולק את עירובו אינו עירוב והאמר שמואל
י' בית שמניחין בו עירוב אינו צריך ליתן את הפת מ"מ לאו משום דאמר דכיון
דמנא בסלא כמאן דמנא הכא דמי ה"נ כיון דמנא בסלא כמאן דמנא הכא
דמי א"ל התם אע"פ שאין פת מ"מ דכולהו הכא דייירי אמר שמואל עירוב
משום קנין וא"ת מפני מה אין קונין במעה מפני שאינה מצויה בערבי
שבתות היכא דעירב מיהו לקני גזירה שמא יאמרו מעה עיקר וזמנין דלא
שביח מעה ולא אתי לאיערובי בפת דאתי עירוב לאיקלקולי רבה אמר
ה עירוב משום דירה מאי ביניהו איכא ביניהו כלי ופחות משוה פרוטה

וקטן

הימנו: הוטר רגילה לעצמו. דהא סלקא נפשה מיניה: וזה שאינה רגילה צו לא עירב. אפילו צפי עצמו: והיא נמי לא עירבה. לא עם זה
ולא עם זה: דוחין אוסר אצל שאינה רגילה. שלא לאסור על זה שעירב הואיל והאי לא מפסקא מידי דהא לא עירב: מדם סדום. דלפילו
מירי: דלא חסר ציה לא מהני לחצריה והכא על כרחיה דחין ליה גציה: מדם סדום. שלי שלש: המקפיד על עירובו. אס יאכל אחד מבני
חצורה את הפת שנתן הוא: עירוב שמו. שיהו כולן מעורצין ומרוצין צו שלא ימחה זה בחצרו אלא שותפות נוחה וערובה: אנשי וורדיא.
ציקנין היו: החולק. בשני כלים אינו עירוב משום האי טעמא גופיה דמה עירוב שמו: דמלא למנא ואייסר. שלא יכול הכלי להחזיק כל
העירוב ולא חילוקו מדעת וכו' קאמר שמואל כגון שחילקו מדעת: ופריה למנא. ל' לשמואל הואיל ומתרייהו מד טעמא דקפיד וחולק: דומילג
פלגיה. ובטל שמה דעירוב משמע מעורב: שמיניחין צו עירוב ארבעה שגבו עירובין ונתנוהו צבית חמישי אין צריך להניח שם פיתו: לאו
משום דכיון דמנא לוי. לבעל הבית ריפתא כסלא דידיה שהוא אוכל ממנו כמאן דמנא בכלי עם העירוב דמי: דכולהו הכא דייירי. משום פיתן
היח לא דירתו וכ"ש בעל הבית שהוא דר שם ממנו בתוכו ואפילו אין לו פת בכל הבית שפיר דמי: עירוב. שהוא מזרפן טעמא משום קנין
שמתקנה לזה בעל הבית רשותו ונמנא כולם בעלים צבית זה שהעירוב מונח צו וכל חצר משועבדת לרשותם זו ואחת היא: ומפני מה אין
מערצין צמעה. ליתן כל אחד ואחד מעה ומעומי יקנו לו רשות חצירו: לאיקלקולי. להשתכח תורת עירוב: משום דירה. שדעתו של אדם
על פיתו והווי לזה כאלו דייירי בההוא ביתא ואין בחצר זו אלא דירה אחת והרי כל רשות החצר מיוחדת לצית זה: הכי גרסינן איכא ביניהו
כלי ושאיין צו שוה פרוטה וקטן. למאן דאמר משום קנין יכולין לקנות בסודר כדרך שאר קנין ואין יכולין לקנות צפת שאין צו שוה
פרוטא ואפילו הוי מוון צ' סעודות ואין יכול לעשות הקטן לערב עליו עירובי שחזר דלאו צר מקנה ואקטויה הוא ולמ"ד משום
דירה לא מהני קנין סודר ומערצין באוכל שאין צו שוה פרוטה וקטן גוצה את העירוב צפית משוה לזה חדא דירה וקטן לאו מידי עביד:
למקום

אף זו דברי ר' שמעון. אפילו להשתמש שתיקן עמה ר' שמעון הוא
דברי דהא אפילו אמנעית בשתיקן נמי שרי אצל לרצון פליגי בכולה
ואמרו שלשתן אסורין זו עם זו. ל"א אף זו דברי ר"ש ר' שמעון גופיה
לא שרי אלא חילונות באמנעית וקשיא ל' אי תנן צמתניתין [מה:] היא
מותרת עממן ועוד מאי אף הכי
צריכי ליה למימר זו דברי ר"ש אף
משמע דמתרייהו שרי. ולשון אחרון
זה שמעתי וכן עיקר והיא מותרת
עממן דמתניתין מתרץ לך שמואל
דביתא שמוש צבאמנעית קאמר
דומיא דהוא מותר עממן דרישא
ואיירי דתנא רישא הוא מותר עממן
תני נמי ספא ואף זו וכן משמע
אף ר' שמעון המיקל אסור צו דלין
אמנעית מותרת בחילונות אף אסור
זה ר"ש נמי אמרו כרצון. ואלישנא
קנא קשיא מאי ואודא שמואל לטעמיה
אי נמי הוא אמר כרצוה מאי נמי
למימר לרצון עירבה עם שתיקן
אסורה עם שתיקן דלין צ' רשויות
משתמשות לרשות אחת: מניא כיוסיה
דשמואל. דלפילו ר"ש לא החיר
אמנעית בחילונות דקדקתי זו מציאה
מתוך ציתה כו' ואילו אמנעית
בחילונות לא קאמר: ואודא שמואל
לטעמיה דאמר אף לר"ש אין שתי
רשויות משתמשות לרשות אחת: למה
דכרן דומה. אשלישה צבצמו דרך
קאי: זו מציאה. באמנעית ואוכלת
זו מציאה באמנעית ואוכלת: חזר
שני שני מציאות. פתוחה לשתיקן:
ה"ג עירבה עם שתיקן אסורה עם
שתיקן. אפילו לרצו שמעון והיינו
שמואל לטעמיה דאמר שמואל הלכה
דברי המיקל דעירוב ואי הוה שרי
ר"ש צבא לא הוה אמר שמואל אסורה
עם שתיקן: לא עירבה עם שתיקן.
לא עירבה לא עם זו ולא עם זו:
אוסר על שתיקן. מלהוציא מחלומיהן
למצי וכוון שרגילה כל ימות החול
ללאת ולצא צמניהן דרך פתחים
דקסת הרגל שיש לה אוסרתן דמפרש
דלי לא היה רגילה אלא צבא לא
אסרה אלא צריך ואע"ג דרגילה עם
שתיקן זו היא תקנתה מערבת עם
האחד וגליל דעתה שנסתלקה מן
האחר ומותר האחד לעצמו: יוסף
באחד רגילה. ללאת ולצא כל שעה
ובאחד אינה רגילה ולא עירבה לא עם
זו ולא עם זו זה שרגילה צו אסור
שחזר זו אוסרת עליו דמיניה הוא
והרי לא עירבה והאחר מותר שאינה

הימנו: הוטר רגילה לעצמו. דהא סלקא נפשה מיניה: וזה שאינה רגילה צו לא עירב. אפילו צפי עצמו: והיא נמי לא עירבה. לא עם זה
ולא עם זה: דוחין אוסר אצל שאינה רגילה. שלא לאסור על זה שעירב הואיל והאי לא מפסקא מידי דהא לא עירב: מדם סדום. דלפילו
מירי: דלא חסר ציה לא מהני לחצריה והכא על כרחיה דחין ליה גציה: מדם סדום. שלי שלש: המקפיד על עירובו. אס יאכל אחד מבני
חצורה את הפת שנתן הוא: עירוב שמו. שיהו כולן מעורצין ומרוצין צו שלא ימחה זה בחצרו אלא שותפות נוחה וערובה: אנשי וורדיא.
ציקנין היו: החולק. בשני כלים אינו עירוב משום האי טעמא גופיה דמה עירוב שמו: דמלא למנא ואייסר. שלא יכול הכלי להחזיק כל
העירוב ולא חילוקו מדעת וכו' קאמר שמואל כגון שחילקו מדעת: ופריה למנא. ל' לשמואל הואיל ומתרייהו מד טעמא דקפיד וחולק: דומילג
פלגיה. ובטל שמה דעירוב משמע מעורב: שמיניחין צו עירוב ארבעה שגבו עירובין ונתנוהו צבית חמישי אין צריך להניח שם פיתו: לאו
משום דכיון דמנא לוי. לבעל הבית ריפתא כסלא דידיה שהוא אוכל ממנו כמאן דמנא בכלי עם העירוב דמי: דכולהו הכא דייירי. משום פיתן
היח לא דירתו וכ"ש בעל הבית שהוא דר שם ממנו בתוכו ואפילו אין לו פת בכל הבית שפיר דמי: עירוב. שהוא מזרפן טעמא משום קנין
שמתקנה לזה בעל הבית רשותו ונמנא כולם בעלים צבית זה שהעירוב מונח צו וכל חצר משועבדת לרשותם זו ואחת היא: ומפני מה אין
מערצין צמעה. ליתן כל אחד ואחד מעה ומעומי יקנו לו רשות חצירו: לאיקלקולי. להשתכח תורת עירוב: משום דירה. שדעתו של אדם
על פיתו והווי לזה כאלו דייירי בההוא ביתא ואין בחצר זו אלא דירה אחת והרי כל רשות החצר מיוחדת לצית זה: הכי גרסינן איכא ביניהו
כלי ושאיין צו שוה פרוטה וקטן. למאן דאמר משום קנין יכולין לקנות בסודר כדרך שאר קנין ואין יכולין לקנות צפת שאין צו שוה
פרוטא ואפילו הוי מוון צ' סעודות ואין יכול לעשות הקטן לערב עליו עירובי שחזר דלאו צר מקנה ואקטויה הוא ולמ"ד משום
דירה לא מהני קנין סודר ומערצין באוכל שאין צו שוה פרוטה וקטן גוצה את העירוב צפית משוה לזה חדא דירה וקטן לאו מידי עביד:
למקום

א' [צ"ב י: נט. קסת.]
צ' [נקטן סת.]. א' [נעיל]
מת: ד' [יודש' עירובין]
פ"ה ה"ה. ס' צמ"ה:
אמרי, ו' [אבות פ"ה מ"י]

מוסף רש"י

מדת סדום. זה נהנה זה
לא חסר (צ"ב יב: לא היו
עושין טובה (בחובות קט)
אין מהנה למידי אפי'
שלין חסר נבך כלום
(רשב"ם צ"ב יב: טו) מדת
סדום דמתן (אבות פ"ה
מ"י) האומר עלי שלי שש
שלין זו מנה צינות ויש
אומרים זו מדת סדום
(רשב"ם צ"ב יב: טו).
מאנשי וורדיא. שם
מקום (נדח יט: טו) אס
קטנים וארי עין צממון היו
(צ"ב צ"ב). חמשה שגבו
את עירובן. שיהיו דלין
נחלר אחת וגבו מכל אחד
את עירובו להחיר לא
חלין להוציא חממין נחלר
(רע"ה חח:). ונתנוהו
בשני כלים. צבית אחת
עירוב משום
דירה. דעת שמעון צו
הפת של עירוב הוי כאלו
כולן דלין צבית ונמנא לזה
החלר משתמשות צבית אחת
(סוכה ג:).

רבינו חננאל

תניא כשמואל אמר רבי
שמעון למה הדבר דומה
לשלוש חצירות הפתוחות
זו לזו כו'. עד חכמים
אומרים שלשתן אסורות.
ואודא שמואל לטעמיה
דאמר שמואל חצר שביח
שני מבואות עירבה עם
שניהם אסורה עם שניהם,
בכחמים דאמר שפסיתין
אסורות זו עם זו. לא
עירבה עם שניהם אסורת
על שניהם. במבוי אחד
רגילה לערב עמו ובאחד
אין רגילה. המבוי שהיא
רגילה לערב עמו אסור,
והאחד שאינה רגילה עמו
מותר. ואם חזרה חצר זו
ועירבה עם מי שלא היתה
רגילה לערב עמו, הותר
המבוי שהיתה רגילה בו
שכבר סילקה עצמה מן
המבוי הזה וחוזה על
האחד. ואם עירבו בני
המבוי שהיתה רגילה חצר
זו לערב עממן, וזו החצר
לא עירבה עממן ולא
עם בני מבוי האחר,
וגם בני אותו מבוי דוחין
לעצמם לא עירבו, ואין
זו החצר שלא עירבה
עממן אצל המבוי שלא
עירב ואומרים שמכלל
אותו מבוי הוא, שכני
אותו מבוי אין מפסיתין
כלום. דבלא זו נמי אסורין
קו דהא לא עירבו. כי
מטעמא דבדחיהו למשה
בני המבוי שהיתה רגילה